AIと著作権・個人情報

AI時代に知っておくべき法的リスクと対策

A-108 | 全社員向け | 20分

今日のゴール

1. AI利用時の著作権リスク（学習データの著作権、生成物の著作権）を説明できる
2. 個人情報・機密情報をAIに入力する際のリスクと対策を理解する
3. 企業としてAIを安全に利用するためのルールを設計する視点を持てる

COPYRIGHT OVERVIEW

AIと著作権 — 2つの問題を区別する

問題A: 学習データの著作権

他人の著作物をAIが
学習に使うのは合法か？

→

問題B: 生成物の著作権

AIが作ったものに
著作権は発生するか？

この2つは別の問題 — 混同しないことが重要

TRAINING DATA

学習データの著作権 — 著作権法30条の4

日本: 原則OK — 「情報解析」目的での著作物利用は認められる

ただし例外 — 「著作権者の利益を不当に害する場合」は不可

海外では訴訟が進行中

Getty Images vs Stability AI / New York Times vs OpenAI

AI OUTPUT

AI生成物に著作権はあるか？

人間の関与度で著作権の有無が変わる

著作権なし	グレーゾーン	著作権あり
AIに丸投げ	詳細指示+修正	人間が主体

ポイント: 著作権は「人間の思想や感情を創作的に表現したもの」に発生

RISK & ACTION

実務で注意すべき著作権リスク

リスク

- 学習データに酷似したコンテンツの出力
- AI生成物を「自分のオリジナル」として公表
- 他者の著作物を入力し改変・翻案させる

対策

- 外部公開前に類似コンテンツをチェック
- 「AI作成」明記の社内ルール整備
- 他者著作物の入力は引用ルールを遵守

PRIVACY LAW

個人情報保護法とAI

個人情報を
AIに入力

→

サービス提供者への
「第三者提供」

→

本人同意なしは
法律違反の可能性

さらに: 学習データとして利用される可能性

多くのAIサービスはデフォルトで入力データをモデル改善に利用。
オプトアウトしない限りデータは残る。

DO NOT INPUT

AIに入力してはいけない情報

顧客の個人情報
氏名・住所・連絡先・購買履歴

社内の機密情報
売上データ・戦略資料・未公開情報

認証情報
パスワード・APIキー・トークン

社員の人事情報
評価・給与・健康情報

契約情報
契約書・NDA内容

5 PRACTICES

安全にAIを使うための5つの実践

1. 匿名化・抽象化してから入力する（固有名詞→「A社」「お客様」）
2. 社内承認済みのAIツールを使う（API版はデータ学習OFF設定が可能）
3. 入力前に「外部に漏れても問題ないか？」と自問する
4. AI生成物の外部公開前にダブルチェック（著作権+機密情報）
5. 利用ログを残す（いつ・何を・どのAIで処理したか）

GUIDELINE DESIGN

AI利用ガイドラインの4つの柱

1. 利用範囲の明確化

どの業務で・どのAIツールを使ってよいか

2. 入力データの分類

公開/社内限定/機密/個人情報→レベル別ルール

3. 生成物の取扱いルール

社内利用OK / 外部公開は承認制 / 商用は要審査

4. インシデント対応フロー

報告先・初動対応・再発防止を事前に設計

ガイドラインは「禁止」ではなく「安全に活用するための枠組み」

SUMMARY

今日のまとめ

1. 著作権

学習データと生成物の2つの問題を区別する。
生成物の著作権は人間の関与度で変わる。

2. 個人情報

外部AIへの個人情報入力は法的リスクあり。
匿名化・承認済みツール利用を徹底。

3. ルール設計

利用範囲・データ分類・生成物ルール・
インシデント対応の4つの柱で設計。

お疲れさまでした

このあと確認テスト（5問）があります
80%以上の正答で修了です

AIを正しく理解して、安全に活用していきましょう

A-108: AIと著作権・個人情報